

營業秘密 × 技術授權

Trade Secrets IPR — Technology Licensing

如果全世界都知道晶片怎麼設計、電視怎麼做聲音、自駕車怎麼看路，為什麼不是每家公司都做得一樣好？

PUBLIC BOUNDARY

專利是
公開的
邊界線

公開發明細節，換取 20 年排他權。

PRIVATE OPERATING SYSTEM

營業秘密是
私有的
執行系統

不公開配方、參數、失敗資料庫與量產 know-how ; 只要守得住，就沒有到期日。

營業秘密三要件

不是公司說秘密， 就算營業秘密

法律看的是資訊本身的秘密性、經濟價值，以及公司是否真的採取合理保密措施。

LAYER 01

不為公眾所知

不是一般人能輕易取得，也不是產業內可直接查知的資訊。

LAYER 02

具有經濟價值

正因為它被保密，才帶來成本、速度、品質或市場優勢。

LAYER 03

合理保密措施

有實際運作的控制機制；不是只有蓋一個「機密」章。

兩種保護，兩種交易

A / PATENT

專利
公開 / 但可排除

任何人都能讀你的發明；但在有效期間內，沒有許可不能做。

- 保護期限通常 20 年
- 可擔任獨立發明
- 授權相對相對清楚

B / TRADE SECRET

營業秘密
不公開 / 但怕外洩

靠控制與保密維持優勢；一旦公開，價值可能瞬間崩壞。

- 只要不洩漏，可無限期
- 搶不住合法逆向工程
- 舉證依賴日誌與內控

真正問題是： 公開之後會怎樣？

01 / REVERSE

逆向工程

產品賣出去就能拆解，偏向專利；製程藏在工廠裡，偏向秘密。

02 / LIFECYCLE

生命週期

20 年內淘汰可專利；價值可能超過 20 年，保密更有利。

03 / DETECT

侵權偵測

產品上看得見可比對；競爭對手工廠內濫用很難查。

04 / INVENT

獨立發明

別人很快會想到時靠專利；需要昂貴試錯才知道時靠秘密。

KNOW-HOW 怎麼變成錢？

營業秘密不是只放在保險箱裡，
它可以被轉換成現金流、溢價與風險降低。

THREE PATHS

價值
轉化
路徑

01 / PREMIUM

溢價

良率更高、成本更低、品質更穩，因此同樣產品可以有更好毛利。

02 / LICENSING

授權抽成

把 know-how、軟體、品牌、認證與支援打包成授權組合。

03 / RISK REDUCTION

風險降低

防止技術流失、避免追趕者跳過研發學費。

買家要先看到秘密；
才知道值不值得買；
但看了秘密，
就不是秘密了。

先賣信心，再賣秘密

把授權設計成分階段產品，
每一階段只揭露剛好足夠的資訊。

01

NDA + 評估包

效果證明，不給配方

02

付費試用

有限範圍與試產

03

簽約授權

SOP / 設備 / 材料

04

驗收里程碑

重現後交進階參數

05

商業量產

缺陷庫與下一代改進

付款結構就是風險分配

授權金不是一個數字，
而是一整套揭露、驗收、使用與稽核機制。

01

前期授權金

取得機密資料包的權利，也回收研發成本。

02

里程碑付款

被授權方重現效能後，才進一步揭露。

03

按量／營收抽成

分享商業化後的上行利潤。

04

最低授權金

防止拿到技術後擱置不用。

05

技術支援費

工程師培訓、現場調試、問題排除。

06

稽核權

確認範圍、數量、地區與保密遵守。

營業秘密滲透整個 BMC

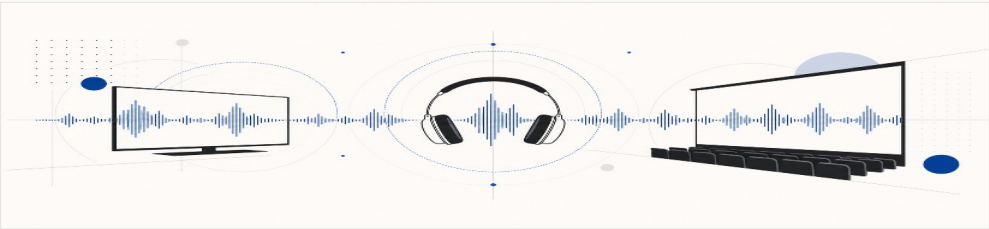
它不只是關鍵資源；它也決定價值主張、收入來源、客戶關係與成本結構。



專利變現的是排除權；營業秘密變現的是讓你更快、更便宜、更少損失地做到。

DOLBY 授權生態系

最乾淨的授權機器



Dolby 把專利、know-how、軟體、品牌與認證包成一個可測試、可稽核的授權系統。

01 / 晶片商

實作授權

技術整合進晶片

02 / 設備商

系統授權

每台出貨付費

03 / 內容平台

格式輸出

串流與標準綁定

04 / 消費者

品質訊號

品牌成為期待

05 / 認證

上市前測試

控制體驗與信任

06 / 稽核

收入防漏

雙邊報告交叉驗證

授權收入

\$1.248B

FY2025

營收占比

92.5%

來自授權

被授權方

~1,000

Licensees

授權包不只是專利許可

Dolby 賣的是一個可測試、可認證、可稽核的 IP 組合。

01

專利

音訊壓縮、Dolby Atmos、Dolby Vision HDR。

02

Know-how

營業秘密、設計、規格、專有資訊。

03

Show-how

教學、技能傳授、測試結果與技術示範。

04

軟體

參考解碼器，禁止逆向工程與修改。

05

品牌

Dolby 名稱與雙 D 標誌成為品質訊號。

06

認證

產品上市前必須通過 Dolby 測試。

雙層制確保每台設備都有付錢

晶片商可以整合 Dolby 技術，
但只能賣給 Dolby 認可的系統授權方。

01 / IMPLEMENTATION

晶片商

Qualcomm、MediaTek 等把技術做進晶片，但銷售對象受控。

02 / SYSTEM

設備商

Samsung、LG、Apple 等終端產品，每台出貨付授權金。

03 / CERTIFIED

合格名單

通過測試後列入 SQR，才能取得含 Dolby 技術的晶片。

CHIP → DEVICE → LICENSE

控制供應鏈入口，就是控制授權收入出口。

稽核不是防禦，是營收保護

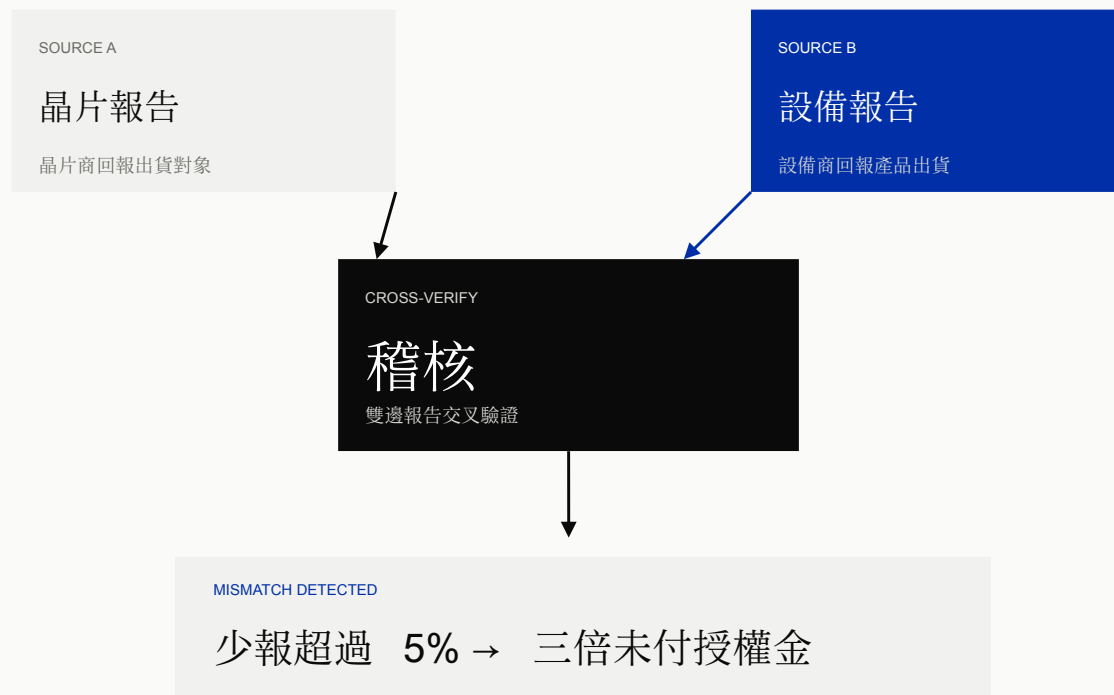
Dolby 同時拿晶片供應商與系統授權方的季度報告， 用交叉驗證找出少報。

01 晶片商回報出貨給誰

02 設備商回報產品出貨

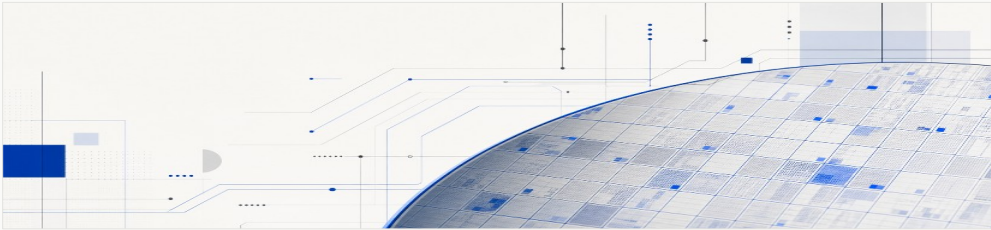
03 兩組數據交叉比對

04 少報超過 5% → 三倍未付授權金



台積電製程 KNOW-HOW 系統

最強的模式 是不授權



台積電把秘密留在工廠裡，賣給客戶的是更高良率、更快投產與更可靠量產。

01 / 製程窗口

溫度壓力

氣體、時序、雜質容忍

02 / 設備配方

機台調校

每台機器的最佳參數

03 / 良率資料

失敗記憶

知道什麼不能做

04 / 缺陷診斷

早期訊號

預測良率崩潰

05 / 供應商

材料批次

化學品與變異控制

06 / 客戶協作

量產節奏

投產、迭代、保密

2024 營收

US\$90.08B

約 NT\$2.894T

先進製程

69%

7nm 以下營收占比

內部登錄

475,462

2013–2024 營業秘密

把秘密
留著

授權出去等於同時失去秘密，並創造競爭對手。

賣的是
我幫你做

客戶買到的不是配方，而是台積電把配方轉成量產結果的能力。

台積電的 KNOW-HOW 不是一個配方

它是一整套製造系統：參數、設備、良率、缺陷、
供應商與負面知識彼此耦合。



負面知識：知道什麼不能做

重建秘密不只是重新發明，還要重新經歷所有失敗。

授權策略也包括決定哪些東西絕對不能放出去。

A / LICENSE OUT

授權出去
失去秘密 / 創造對手

製程窗口、設備配方與良率資料庫一旦外流，競爭者可以跳過多年試錯。

- 揭露後不可逆
- 難用難估測
- 合約救濟晚於損害

B / SERVICE MODEL

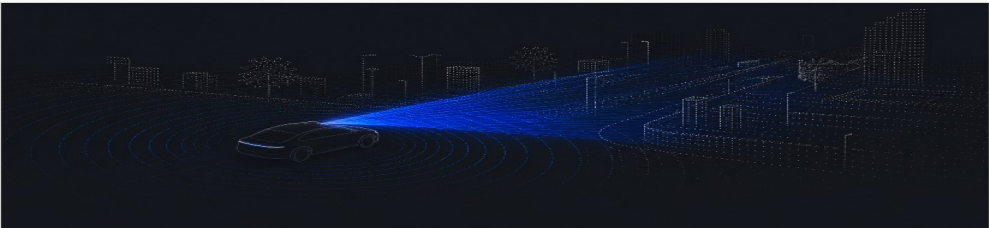
自己代工
保留秘密 / 出售結果

Apple、Nvidia、AMD 付的是代工費，實際買的是台積電的精密製程能力。

- 更高良率
- 更快投產
- 更低量產風險

WAYMO / UBER

時間壓縮 攻擊



營業秘密竊盜買的不是資訊本身，而是跳過數年研發、試錯與人才訓練的速度。

01 / 下載

14,107 檔

9.7GB 設計與規格

02 / 搬移

USB 硬碟

外接儲存轉出

03 / 抹除

重灌筆電

試圖破壞證據

04 / 意外

OTTO FILES

供應商信件 CC

05 / 鑑識

三組日誌

Armada / Bit9 / GRR

06 / 後果

\$245M

和解與禁用承諾

下載檔案

14,107

共 9.7GB

民事和解

\$245M

0.34% Uber 股權

UBER 投入

~\$3B

最終出售自駕部門

一條偷竊、收購、曝光、和解的時間線

真正的戲劇性不在法庭，而在一封被意外 CC 的供應商信件。



THE SMOKING GUN WAS AN EMAIL.

筆電被擦掉，日誌還在

Google 的安全工具在筆電被銷毀前，已經把關鍵存取紀錄傳回伺服器。



50,000

封工作信件在個人電腦上

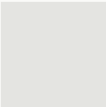
STROZ 盡調紅旗



33

項竊盜罪起訴

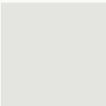
認罪 1 項



18

個月刑期

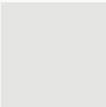
後被特赦，未服刑



\$3B

Uber 自駕累計投入

最終出售 ATG



內控不只是防禦，它是變現的基礎建設

如果你不能證明合理保密措施，
法律上你的秘密可能根本不算營業秘密。

01

法律層

NDA、發明歸屬、保密存續、稽核權。

02

員工層

角色式存取、培訓紀錄、離職面談。

03

技術層

Need-to-know、DLP、浮水印、日誌、禁止批量匯出。

04

組織層

營業秘密登錄冊、揭露審批、供應商管控。

05

證據層

不可竄改日誌、版本控管、存取歷史。

06

實體／供應鏈

無手機區、遠端工作規則、現場稽核。

秘密不只是資訊。
它是可控的
重複性。

01 Dolby

把 know-how 打包進授權組合，每年約 \$1.25B 授權收入。

02 台積電

把 know-how 留著，賣服務與量產能力。

03 Waymo / Uber

know-how 被偷走，和解 \$245M，Uber 最終放棄自駕。

控制好了，就是現金流；控制不好，價值一夕崩塌。